

Bản án số: 33/2025/HS-ST
Ngày: 11 - 9 - 2025

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 - HẢI PHÒNG**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạc Duy P

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Sao H

2. Ông Nguyễn Văn D

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thuỷ - Thư ký viên Tòa án nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Quách Thị N - Kiểm sát viên.

Ngày 11/9/2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2025/TLST-HS ngày 14/7/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2025/QĐXXST-HS ngày 01/8/2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2025/HSST- QĐ ngày 13/8/2025 đối với bị cáo:

Phạm Văn V, sinh năm 1962

Nơi cư trú: Thôn X, xã L, thị xã K, tỉnh Hải Dương. Nay là Thôn X, xã N, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/10; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn C (Đã chết) và bà Nguyễn Thị K; vợ Bùi Thị L và 05 con; Tiền án, tiền sự: Không. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa;

- Bị hại: Bà Vũ Thị L1, sinh năm 1966; Địa chỉ: Thôn N, xã L, thị xã K, tỉnh Hải Dương. Nay là Thôn N, phường B, thành phố Hải Phòng (đã chết); *Người đại diện theo pháp luật của bị hại:* Chị Cao Thị L2, sinh năm 1994, Địa chỉ: Xóm A, thôn Đ, phường T, thành phố Hải Phòng (vắng mặt).

- Người làm chứng: Bà Hoàng Thị T (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 05 giờ ngày 24/12/2024, Phạm Văn V (có giấy phép lái xe mô số 330149007605 hạng A1 do Sở giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 22/4/2014, có

giá trị không thời hạn) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SYM, loại SAF, màu đỏ bạc, biển số 34B1-372.38 theo hướng xã Q đi phường A để đi làm. Đến khoảng 06 giờ cùng ngày, V điều khiển xe đi đến Km7 + 800 đường tỉnh lộ 389 thuộc thôn Đ, xã H, thị xã K, tỉnh Hải Dương (nay là phường T, thành phố Hải Phòng). Đoạn đường có đặc điểm: là đoạn đường thẳng, được trải nhựa bê tông phẳng, rộng 7,50m, ở giữa tim đường có vạch sơn vàng đứt đoạn, chia mặt đường thành 02 chiều xe chạy; tiếp giáp mép đường phải là vạch sơn trắng liền mạch, tiếp đến là rãnh dọc rộng 0,58m và cống thoát nước hành lang giao thông và nhà dân. Lúc này trời tối, không mưa, tầm nhìn bị hạn chế; V điều khiển xe đi ở làn đường bên phải theo chiều đi thì quan sát thấy phía trước cùng chiều có 01 chiếc xe đạp sơn màu xanh do bà Vũ Thị L1 điều khiển đang dừng xe dưới lòng đường bên phải cùng chiều đi. Do khoảng cách gần, V không kịp xử lý nên phần yếm bên phải xe mô tô do V điều khiển đã va chạm với má ngoài chắn bùn bánh phía sau và đèn hậu xe đạp do bà L1 điều khiển. Sau va chạm bà L1 và V bị ngã ra đường, bà L1 bị thương **được V** đưa đi cấp cứu. Xe mô tô bị đổ trên mặt đường tạo vết có kích thước (0,16 x 0,01)m, đầu vết cách mép đường phải là 1,36m, cuối vết cách mép đường phải 1,39m, yếm xe bị vỡ. Xe đạp bị đổ trên mặt đường, đèn hậu xe bị vỡ; trên mặt đường để lại vùng mảnh nhựa màu đỏ của cánh yếm xe máy và đèn hậu của xe đạp vỡ vụn có kích thước 0,74x0,08, tâm vùng cách mép đường phải là 0,12m. Hậu quả bà L1 được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế thị xã K, rồi chuyển Bệnh viện H, Bệnh viện đa khoa tỉnh H. Ngày 16/01/2025 bà L1 chết; xe mô tô bị hư hỏng thiệt hại trị giá 117.000 đồng, xe đạp bị hư hỏng thiệt hại trị giá 13.000 đồng.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 16/01/2025 và bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 33/KLGĐTT-KTHS ngày 03/02/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H kết luận: bà L1 bị chấn thương sọ não, mổ phẫu thuật hình cung, khuyết xương sọ, tổ chức não trạng thái phù, sung huyết. Nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp, suy tuần do chấn thương sọ não đã được phẫu thuật điều trị không hồi phục.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 1631 ngày 26/3/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự - Ủy ban nhân dân thị xã K kết luận: Bộ phận hư hỏng của xe mô tô nhãn hiệu SYM loại SAF, biển số 34B1-372.38 giá trị còn lại là 117.000 đồng. Bộ phận hư hỏng của xe đạp mini màu xanh, giá trị còn lại là 13.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 11-7-2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng truy tố Phạm Văn V về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát phân tích chứng cứ tại hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa; phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Phạm Văn V phạm tội: “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn V 12 -15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 - 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú quản lý giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

- Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự trả lại cho bị cáo Giấy phép lái xe tại phiên tòa.

- Trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

- Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

Bị cáo không bào chữa, không tranh luận với quan điểm của Kiểm sát viên, thừa nhận hành vi phạm tội, xác định trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại vắng mặt nhưng vấn đề trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Việc vắng mặt của người đại diện hợp pháp cho bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử. Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[2]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng hợp pháp.

[3]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 06 giờ ngày 24/12/2024, tại Km 7+800 tỉnh lộ 389B thuộc thôn Đ, xã H, thị xã K, tỉnh Hải

Dương (nay là phường T, thành phố Hải Phòng); Phạm Văn V có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe mô tô biển số 34B1-372.38 không chú ý quan sát, không chấp hành quy định về tốc độ khi có chướng ngại vật trên đường và tầm nhìn bị hạn chế, dẫn đến xe mô tô đã va chạm vào phía sau xe đạp của bà Vũ Thị L1 điều khiển đang dừng lại dưới lòng đường ở phía trước cùng chiều. Hậu quả bà L1 chết, hai phương tiện bị hư hỏng thiệt hại trị giá 130.000 đồng. Do bị cáo điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không chấp hành quy định về tốc độ khi có chướng ngại vật trên đường và tầm nhìn bị hạn chế, đã vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ năm 2008 (nay là khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024), hậu quả làm chết 01 người nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4]. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị hại, gây tâm lý lo sợ cho người tham gia giao thông. Do vậy, cần áp dụng mức hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại được người đại diện hợp pháp cho bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, bản thân bị hại cũng có lỗi một phần. Khi đang tham gia giao thông, bị cáo dừng xe đột ngột, do khoảng cách quá gần làm cho bị cáo không xử lý kịp dẫn đến tai nạn (sự việc này đã được camera an ninh ghi lại, đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án). Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Do bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội do lỗi vô ý, bản thân bị hại có lỗi, áp dụng khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào nhân thân của bị cáo, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8]. Về biện pháp tư pháp: Do bị cáo được áp dụng hình phạt cải tạo tại địa phương và không bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề lái xe máy nên trả lại Giấy phép lái xe cho bị cáo tại phiên toà.

[9]. Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo và gia đình bị hại đã giải quyết xong, gia đình bị hại không có yêu cầu gì khác nên không xét.

[10]. Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi, có quan điểm xin được miễn án phí. Do vậy, HĐXX miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn V phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

2. Xử phạt bị cáo Phạm Văn V 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo V cho Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết.

4. Về biện pháp tư pháp: Trả lại cho bị cáo V Giấy phép lái xe số 330149007605 hạng A1 do Sở giao thông vận tải tỉnh H cấp ngày 22/4/2014 tại phiên toà.

5. Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Phạm Văn V.

6. Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người đại diện theo pháp luật của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hải Phòng;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

- Cơ quan thi hành án hình sự, Công an thành phố Hải Phòng;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ, Công thành phố Hải Phòng;
- Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng;
- Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;
- VKSND khu vực 10 - Hải Phòng;
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp cho bị hại;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu Toà.

Mạc Duy P
(đã ký)